

Autor: General ® Reinaldo José Ríos Cataldo

Abogado. Magíster Ciencia Política U. de Ch.

Postgraduate Criminal Justice, Leicester University

Diplomado en Derecho Procesal Penal, UNIACC

Prof. de Derecho Procesal y Leyes Especiales

en la Escuela de Carabineros

Santiago, 06 de octubre de 2018 – Versión actualizada: Santiago, 17 de agosto de 2026

Carabineros de Chile: Rol frente a la Política de Relaciones Exteriores

(Versión actualizada y ampliada, agosto de 2026)

Resumen

El presente artículo examina el rol de Carabineros de Chile como institución de orden público, tanto en el plano interno como en su proyección hacia la política de relaciones exteriores del Estado. A partir del binomio conceptual Poder–Derecho, se analiza el fundamento constitucional e internacional de la responsabilidad estatal en materia de orden público, así como los principios que rigen el uso legítimo de la fuerza por las Fuerzas de Orden. El trabajo repasa la participación histórica de Carabineros de Chile en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas (ONUSAL, UNMIBH, UNMISSET y MINUSTAH) y su evolución reciente hacia un modelo de cooperación policial permanente, expresado en una red de trece agregadurías policiales en el exterior. Se incorpora, además, una actualización normativa correspondiente al período 2018–2026 —la Ley Naín-Retamal, la reforma constitucional sobre protección de infraestructura crítica y la creación del Ministerio de Seguridad Pública— junto con un análisis de la jurisprudencia interamericana y nacional que ha fijado estándares de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad para el uso de la fuerza policial. Se concluye que Carabineros de Chile constituye, simultáneamente, un instrumento del Poder y una garantía del Derecho, tanto en el frente interno como en su proyección internacional.

Palabras clave: Carabineros de Chile; orden público; relaciones exteriores; operaciones de paz; uso de la fuerza policial; derechos humanos; Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Índice

Resumen	1
---------------	---

Índice	1
I.- Introducción.-.....	3
II.- Responsabilidad de los Gobiernos ante el Orden Público Externo e Interno.	4
III.- De la Regulación de las Fuerzas de Orden en el Conflicto y su Misión.-.....	5
3.1. De la Misión de las Fuerzas de Orden.....	6
3.2. Actualización del marco jurídico interno sobre uso de la fuerza y regulación de Carabineros (2018-2026).....	6
IV.- Procedencia de la participación de Carabineros de Chile en el Orden Público Internacional.	8
V.- Criterios que Chile sigue para que participen sus Fuerzas de Orden en Misiones de Paz. ..	9
VI.- Carabineros de Chile en las Operaciones de Paz Internacional.-.....	9
6.1. En la Misión de Observadores Policiales de Naciones Unidas en el conflicto de El Salvador (ONUSAL).	10
6.2. En la Misión de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina (UNMIBH).	10
6.3. En la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo en Timor Oriental (UNMISSET). ..	11
6.4. En MINUSTAH: Misión para la Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.	11
6.5. Del fin de los grandes despliegues a la cooperación policial permanente (2011-2026).	11
VII.- Jurisprudencia y estándares de derechos humanos aplicables al uso de la fuerza por Carabineros de Chile.	12
7.1. Sistema Interamericano de Derechos Humanos.	13
7.2. Jurisprudencia nacional posterior al 18 de octubre de 2019.....	14
VIII.- Carabineros de Chile, como componente de Embajadas de Chile en el Exterior.	15
8.1. Red vigente de Agregadurías Policiales de Carabineros de Chile.	16
IX.- Conclusiones.	17
Bibliografía consultada.....	18
Sitios web consultados	19

I.- Introducción.-

Carabineros de Chile, dentro del Estado forma parte de dos elementos de la esencia de éste: “El Poder y el Derecho”, constituyéndose así en una piedra angular para el desarrollo y equilibrio de la Paz Social de la República.

JULIEN FREUND, cuando se refiere al Estado, señala que esta figura del Derecho Político constituye: “Un aparato jurídico – administrativo, por cuyo intermedio la voluntad política cree en nuestros días poder organizar, lo más eficazmente posible el orden público y la concordia interna”¹.

MAX WEBER, agrega que todo Estado monopoliza la fuerza y la concentra en las Instituciones legitimadas conforme a las disposiciones constitucionales². Esta fuerza legítima es utilizada tanto para contener hechos externos como internos de los Estados, “lo que la diferencia es el modo y el grado en que se usa o amenaza usar dicha fuerza contra las demás organizaciones políticas”³ o, contra los diferentes grupos de presión anárquicos cuyo objetivo terminal es desestabilizar el Estado de Derecho para provocar una espiral de violencia, terrorismo y anarquía.

Los elementos constitutivos: “Poder y Derecho”, tienen una supremacía substancial en el Frente Interno y Externo de los Estados, admitiéndose por la Ciencia Política hoy en día, que tanto en materia de Orden Público Internacional como en el Orden Público Interno⁴, los gobiernos tienen la obligación de defender y conservar los límites políticos, como asimismo, consolidar la paz interna con sus Fuerzas de Orden para lograr un desarrollo sostenido de los individuos que componen su Nación Estado, privilegiando el Bien Común⁵ en su favor.

¹Freund, Julien: “La Crisis del Estado y otros Estudios”, pág. 19, Revista Política, Volumen N° 1, septiembre de 1982, Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile.

²Artículo 101º, inciso 2º, Constitución Política de la República de 1980.

³Weber, Max: “Estructura del Poder”, p. 2, Editorial La Pléyade, Buenos Aires, 1977.

⁴Vial del Río, Víctor: “Derecho Civil, Teoría General de los Actos Jurídicos”. Ediciones Universidad Católica de Chile, 1985, p. 37. Concepto de Orden Público: “El Orden Público es la organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad”.

⁵Moreno Valencia, Fernando: “Consideraciones sobre Democracia y Desarrollo”; Doctrina Social de la Iglesia, p. 12-13, señala que el Bien Común, en esencia, consiste “en la vida buena humana del pueblo: en último término, en la vida según la virtud, como dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles”.

En el frente interno conforme al Artículo 9º de la Constitución vigente, el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.

II.- Responsabilidad de los Gobiernos ante el Orden Público Externo e Interno.

La **Supremacía Constitucional**⁶ radica esta responsabilidad en el Gobernante, el cual debe responder de sus actos no sólo ante la comunidad internacional sino también ante su Nación, o sus gobernados de facto, según sea el caso.

La responsabilidad emana del inciso 2º, Art. 24º de la Constitución que prescribe: “Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes”⁷.

En la aplicación de la ley, el Derecho Internacional reconoce el Principio de Territorialidad prescrito en el Artículo 14º del Código Civil, que dispone que: “La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros;”⁸ y lo hace en el Artículo 3º, numeral II del Código de Derecho Internacional Privado, que obliga “por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales”⁹.

La ley Internacional y las diversas Constituciones de los Estados que componen la Comunidad de Naciones, buscan la conservación de Principios tales como: (a) La legalidad; (b) La Igualdad ante la ley; (c) El debido Proceso; (d) La no intervención en la Política Interior de los Estados; y (e) Nulla poena sine processu; entre otros. Todo ello debidamente consagrado en el **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos** adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por resolución N° 2.200, el 16 de diciembre de 1966, suscrito por Chile en esa misma fecha, pero publicado en el Diario Oficial el 29 de abril de 1989. Especial preponderancia tiene su artículo 14º, que se refiere a una serie de garantías de orden procesal y procesal penal.

Los Principios punteados anteriormente también se encuentran refrendados por “**La Convención Americana sobre Derechos Humanos**”, conocida mejor por el nombre de “Pacto de San José de Costa Rica”, porque allí se celebró. Fue adoptada el 22 de noviembre de 1969,

⁶Constitución Política de la República, Artículo 6º.- “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”.

⁷Constitución Política de la República, Artículo 24º, inciso 2º.

⁸Código Civil, Artículo 14º.

⁹Código de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante), Artículo 3º, numeral II.

suscrita por Chile en esa misma fecha, ratificada el 21 de agosto de 1990 y publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991.

En la responsabilidad de los Gobernantes por preservar el Orden Público como los Principios anteriores, el Ordenamiento Jurídico les faculta para aplicar la fuerza legítima necesaria con el objeto de restablecer el Estado de Derecho cuando ha sido quebrantado por grupos antisistémicos. Sin embargo, se obliga a la Fuerza Pública a respetar los Tratados Internacionales suscritos por Chile en materia de Derechos Humanos, cuando se aplica la fuerza legítima según la naturaleza y alcance del conflicto, sea éste interno o externo.

En cuanto a los derechos fundamentales, como expresión genérica incluyen tanto los derechos constitucionales como los derechos humanos, lo que involucra, a mi juicio, que el “concepto de derechos implícitos nos permite considerar que no es necesario que un derecho esté configurado expresamente en la Constitución formal o en el derecho internacional convencional para ser derecho esencial, humano o fundamental”¹⁰.

Nuestra responsabilidad como Fuerzas de Orden en la aplicación de la fuerza, entonces, no sólo nace de nuestras normas constitucionales, sino también de los Instrumentos públicos internacionales reconocidos por el Gobierno y el Congreso Nacional. La declaración de voluntad de Chile para asumir esta responsabilidad contractual con los Organismos Internacionales sobre esta materia se ha elevado a rango Constitucional de acuerdo al inciso 2º del Artículo 5º de la Carta Política de la República¹¹. La aceptación de los contenidos de todo Tratado Internacional suscrito por Chile, además, constituye según lo prescrito en el Artículo 4º del Código de Derecho Internacional Privado, “preceptos constitucionales de orden público internacional”¹².

III.- De la Regulación de las Fuerzas de Orden en el Conflicto y su Misión.-

Las Fuerzas de Orden conforme a lo anterior, ante conflictos internos o externos en que participen, deben ajustarse a lo dispuesto en los Tratados Internacionales suscritos y reconocidos legalmente por Chile. Asimismo, los actos de sus integrantes deberán regirse por el Código de Conducta sobre aspectos político-militares de la seguridad, de fecha 3 de

¹⁰Nogueira Alcalá, Humberto: “El Derecho a la Propia Imagen como Derecho Fundamental Implícito. Fundamentación y Caracterización”, Revista Ius et Praxis, 13 (2): 245-285, 2007.

¹¹Constitución Política de la República, Artículo 5º, inciso 2º: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

¹²Código de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante), Artículo 4º.

diciembre de 1994, aprobado en la 91ª Sesión Plenaria del Comité Especial del Foro de la CSCE¹³ de Cooperación en materia de Seguridad celebrada en Budapest.

Este Código de Conducta señala en su Título VIII, numeral 34), que “Cada Estado participante velará por que sus fuerzas armadas estén, en la paz y en la guerra, mandadas, dotadas, adiestradas y equipadas de forma compatible con las disposiciones del derecho internacional y sus obligaciones y compromisos respectivos relativos a la utilización de las fuerzas armadas en los conflictos armados, incluidos, según proceda, los Convenios de La Haya de 1907 y 1954, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, así como la Convención de 1980 sobre la Utilización de Ciertas Armas Convencionales”¹⁴.

3.1. De la Misión de las Fuerzas de Orden.

La manifestación de voluntad soberana de los Gobiernos que integran las Naciones Unidas conlleva una capacidad, un objeto y una causa para actuar frente a aquellos Gobernantes que han infringido las normas de convivencia internacional, interviniendo sus Estados, previa Resolución del Órgano de Seguridad respectivo.

En forma posterior a la intervención del Estado infractor, el mismo Organismo, basado en los preceptos de Orden Público Internacional, dispone y obliga a las Fuerzas de Orden a participar en la reconstrucción del Estado de Derecho interrumpido por el conflicto. De igual forma, esta Fuerza de Orden tendrá la misión fundamental de reestructurar a las Policías de los países intervenidos, incluso desde un punto fundacional.

3.2. Actualización del marco jurídico interno sobre uso de la fuerza y regulación de Carabineros (2018-2026).

Desde la primera versión de este trabajo (2018), el estatuto jurídico que rige el actuar de Carabineros de Chile experimentó tres modificaciones sustanciales que es necesario incorporar:

a.- Ley N° 21.560, “Ley Naín-Retamal”, publicada en el Diario Oficial el 10 de abril de 2023, que “Fortalece y protege el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile”¹⁵. Esta ley reforma el Código Penal y el Código Procesal Penal para: (i) establecer una presunción legal

¹³Nota: CSCE significa Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (hoy OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).

¹⁴Código de Conducta sobre los Aspectos Político-Militares de la Seguridad, OSCE, Título VIII, numeral 34).

¹⁵Ley N° 21.560, Diario Oficial, 10 de abril de 2023. Véase también Amnistía Internacional Chile, “Informe sobre la Ley N° 21.560, Ley Naín-Retamal”, 2023.

de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales que actúan repeliendo o impidiendo una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida en el ejercicio de sus funciones; (ii) reconocer el uso racional de los medios disponibles para repeler agresiones a la vida o integridad física propia o de terceros; (iii) sancionar con mayor severidad los delitos de homicidio y lesiones cometidos en contra de miembros de las policías y de Gendarmería en actos de servicio, elevando las penas hasta el presidio perpetuo calificado; y (iv) resguardar la situación previsional y remuneracional de los funcionarios sometidos a proceso mientras no exista sentencia condenatoria. La norma vino a llenar un vacío que en 2018 era objeto de crítica doctrinaria, en cuanto a la falta de reglas claras sobre proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza letal.

b.- Ley N° 21.542, publicada el 3 de febrero de 2023, que reformó el artículo 32 de la Constitución Política incorporando un nuevo numeral 21°, facultando al Presidente de la República para disponer, mediante decreto supremo fundado y suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas asuman la protección de infraestructura crítica del país ante un peligro grave o inminente, actuando bajo el mando de un oficial general que coordina tanto a las Fuerzas Armadas como a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública desplegadas, por un plazo máximo de 90 días prorrogables¹⁶. Esta reforma es relevante para el objeto de este trabajo porque reconoce, por primera vez a nivel constitucional, un mando conjunto entre Fuerzas Armadas y Carabineros distinto al de los estados de excepción constitucional clásicos, ampliando el marco de cooperación cívico-militar interno que hasta 2018 se limitaba a las hipótesis del Capítulo IV de la Carta Fundamental.

c.- Ley N° 21.730, que crea el **Ministerio de Seguridad Pública**, separándolo del histórico Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El nuevo Ministerio, cuyas funciones se iniciaron formalmente el 1 de febrero de 2026 conforme al Decreto con Fuerza de Ley N° 1-21.730, de 2025, asumió la dependencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de la nueva Subsecretaría de Seguridad Pública, concentrando la conducción de la política de orden público, la coordinación con el Ministerio Público y la relación funcional con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, mientras el Ministerio del Interior retiene las materias de gobierno interior, extranjería y coordinación regional¹⁷. Se trata de la modificación institucional más profunda del sistema de seguridad pública chileno desde la dictación de la Ley Orgánica

¹⁶Ley N° 21.542, Diario Oficial, 3 de febrero de 2023, que incorpora el numeral 21° al artículo 32 de la Constitución Política de la República.

¹⁷Ley N° 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública; Decreto con Fuerza de Ley N° 1-21.730, de 2025, que determina la fecha de iniciación de funciones del Ministerio de Seguridad Pública, Diario Oficial, 30 de enero de 2026.

Constitucional de Carabineros en 1990, y su despliegue coincidió con el inicio, en marzo de 2026, del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, cuyo programa de seguridad ha impulsado además un proyecto de reforma constitucional – en tramitación al cierre de esta actualización – para ampliar las facultades de control de identidad de las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción constitucional¹⁸.

IV.- Procedencia de la participación de Carabineros de Chile en el Orden Público Internacional.

El Orden Público Internacional como consecuencia de la Segunda Guerra (1939-1945), tuvo un cambio significativo que afectó globalmente tanto al campo interno como externo de los Estados agredidos por el Eje. Como resultado de este hecho bélico, hoy en día, la Organización de las Naciones Unidas, concibe una visión de carácter participativo de los miembros que la crearon, elevando a la esencia el concepto de defensa, ocupación y reconstrucción de los Estados afectados por conflictos desestabilizantes de sus democracias o, por conflictos en aquellas áreas de influencia e interés que ponen en peligro la paz regional o mundial.

Las intervenciones posteriores a la conflagración, conllevan una prestación de ayuda económica sustentable en el tiempo para la reconstrucción de la estructura y de la economía de los Estados afectados. Asimismo, consideran la activa participación de las Fuerzas de Orden para enfrentar integralmente la recomposición del Estado de Derecho de los mismos.

Los estudiosos de la Ciencia Política, producto de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de conflictos como la Guerra de Corea, Viet-Nam, Camboya, Afganistán, Irak, Libia y, más recientemente, Siria y Ucrania, conciben a la Paz Social, al Bien Común, al Orden Público y la Concordia como los Bienes Jurídicos fundamentales que deben ser preservados, defendidos y restablecidos a ultranza utilizando todos los medios disponibles que se tengan al alcance, ya sea en forma preventiva, ejecutiva o post conflicto.

La politología es concluyente al señalar que las causas de un conflicto no sólo se generan por amenazas externas, sino además, por causales propias de los Estados, tales como:

a.- Quiebres originados por algunos integrantes de la Nación, que buscan un desequilibrio entre las Instituciones que conforman la estructura del Estado y sus Servicios dependientes con el fin de instaurar nuevos paradigmas económicos, sociales o políticos;

¹⁸Mensaje presidencial sobre proyecto de reforma constitucional relativo a facultades de las Fuerzas Armadas en estados de excepción constitucional, en tramitación en el Congreso Nacional a agosto de 2026.

b.- Por una falta de voluntad política para cumplir los deberes y obligaciones impuestos por sus propias Constituciones Políticas;

c.- Por la participación de Grupos antisistémicos que instrumentalizan a una equivocada Clase Política para que incite al tejido social corrupto a provocar un profundo conflicto de carácter irreversible que involucre tanto a los Poderes del Estado como a los diferentes Servicios que lo integran, llegando incluso a la guerra civil, como en los casos de la ex Yugoslavia, Camboya, El Salvador, Libia y Haití, entre otros.

Carabineros de Chile, una vez intervenido el Estado y regulada la acción bélica, es llamado – si la necesidad lo amerita – por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, para recomponer la institucionalidad desbaratada por diferentes razones.

Por otra parte, Chile ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad en los períodos 1952-53, 1961-62, 1996-97, 2003-04 y, más recientemente, 2014-15¹⁹, y nuestro país siempre ha manifestado la voluntad política de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz propiciadas por la O.N.U, pues considera que la mantención y promoción de la paz constituyen uno de los objetivos de nuestra política de defensa y también de nuestra política exterior. Más todavía cuando, en un sentido integral y moderno, la propia seguridad nacional depende de un conjunto diverso de factores, entre los cuales se encuentra la estabilidad y seguridad internacionales.

V.- Criterios que Chile sigue para que participen sus Fuerzas de Orden en Misiones de Paz.

La República de Chile estima que su participación en las misiones de paz debe seguir los siguientes criterios, a saber:

a.- De carácter político: Chile no pondrá a disposición de la O.N.U, contingentes para que dicho organismo determine autónomamente su destino; las operaciones que estas fuerzas realicen deben satisfacer el interés nacional.

b.- De carácter operativo: se debe precisar el tipo de operación en que Chile participará, así como el país y la zona, duración, etc.

VI.- Carabineros de Chile en las Operaciones de Paz Internacional.-

¹⁹Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Miembros no permanentes por año.

Chile ha participado en diversas Operaciones de Mantenimiento de la Paz, interesándonos en este trabajo aquellas en que Carabineros de Chile se integró junto a las Fuerzas Armadas en la reconstrucción de las sociedades golpeadas por conflictos armados tanto internos como externos, a decir:

6.1. En la Misión de Observadores Policiales de Naciones Unidas en el conflicto de El Salvador (ONUSAL).

El 20 de mayo de 1991, tras la recomendación del Secretario General, el Consejo de Seguridad, en su resolución 693, decidió establecer la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), con carácter de operación integrada de mantenimiento de la paz, para supervisar todos los acuerdos convenidos por el Gobierno de El Salvador y el FMLN.

El mandato inicial de la Misión era el de verificar el cumplimiento por las partes del Acuerdo sobre Derechos Humanos firmado en San José.

Durante esa etapa, las funciones de la Misión abarcaban la supervisión activa de la situación de los derechos humanos en El Salvador; la investigación de casos concretos de presuntas violaciones de los derechos humanos; la promoción de los derechos humanos en el país; la elaboración de recomendaciones encaminadas a acabar con las violaciones y el envío de información sobre estos asuntos al Secretario General y, a través de éste, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En el año 1992 se incorpora a la ONUSAL Carabineros de Chile, con 23 Carabineros, de los cuales 5 eran Oficiales. La misión principal finalizó en 1994 y se prorrogó hasta abril de 1995 con la permanencia de cinco miembros de esa Institución en El Salvador, cuya tarea principal fue asistir a la reestructuración del cuerpo policial de El Salvador.

6.2. En la Misión de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina (UNMIBH).

Como consecuencia del Acuerdo de Paz de Dayton, firmado el 14 de diciembre de 1995, el 21 de diciembre de 1995, mediante su Resolución N° 1035, el Consejo de Seguridad de la ONU creó la UNMIBH (United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina), cuyo objetivo fue llevar a cabo tareas relativas tanto a la aplicación del laudo arbitral de Brcko como a la supervisión de derechos humanos asignadas por la Conferencia de Londres del Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz. A su vez, estableció la Fuerza Internacional de Policía de las Naciones Unidas (IPTF, International Police Task Force) y una oficina civil de la ONU.

A partir de junio de 1997, Chile contribuyó con personal de Carabineros, quienes participaron en calidad de Monitores de Policía Civil, integrando la IPTF. En diciembre de 2002 se puso

término a dicha misión, en la que participaron, en sucesivos relevos, 57 Oficiales y 26 Suboficiales de esa Institución.

6.3. En la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo en Timor Oriental (UNMISSET).

Los éxitos de UNTAET permitieron introducir cambios en el Mandato, dando así origen a la UNMISSET (United Nations Mission of Support in East Timor). El 20 de mayo de 2002, fecha en que dio inicio la Misión, Timor Oriental pasó a ser un país independiente, y el 27 de septiembre de ese mismo año la nación fue admitida como Miembro de las Naciones Unidas.

UNMISSET dio asistencia en Timor Oriental durante un período de dos años, hasta la transferencia de todas las responsabilidades operacionales hacia las autoridades de ese país. Desde julio de 2002 hasta diciembre de 2003, participaron seis policías nacionales (cuatro Oficiales de Carabineros y dos de la Policía de Investigaciones) quienes ayudaron en la formación de la organización policial de Timor Oriental.

6.4. En MINUSTAH: Misión para la Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.

(Resolución 1542 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del 30 de abril de 2004).

El conflicto interno en Haití fue tratado principalmente en el ámbito de la reconstrucción social y humanitaria, dado que el problema de recursos del país estuvo siempre evidenciado, lo que exigió el apoyo permanente de la comunidad internacional constituido por militares, policías y también civiles. Carabineros de Chile integró de manera continua el componente policial de la misión, aportando personal a las labores de acompañamiento, capacitación y reestructuración de la Policía Nacional de Haití, así como al mantenimiento del orden público durante los sucesivos procesos electorales y las emergencias derivadas de catástrofes naturales, entre ellas el terremoto de enero de 2010.

6.5. Del fin de los grandes despliegues a la cooperación policial permanente (2011-2026).

La MINUSTAH, cuyo término esta obra anticipaba entonces para “por lo menos el año 2011”, se extendió finalmente hasta el 15 de octubre de 2017, fecha en que el Consejo de Seguridad, mediante su Resolución 2350 (2017), puso fin al componente militar y dio paso a la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), orientada al fortalecimiento del Estado de Derecho y de la Policía Nacional de Haití, la que a su vez concluyó el 15 de octubre de 2019, siendo reemplazada por la Oficina Integrada de las Naciones

Unidas en Haití (BINUH), una misión política especial sin componente uniformado²⁰. Con ello culminó, tras trece años, la mayor y más prolongada participación de Carabineros de Chile en una operación de paz de Naciones Unidas.

Cerrado el ciclo de Haití, la participación institucional de Carabineros en el sistema de paz de la ONU adoptó un perfil distinto, orientado menos al despliegue masivo de contingentes y más a: (i) la certificación individual de Oficiales y Suboficiales en el proceso de selección de policía de Naciones Unidas (UNPOL), en el que Carabineros de Chile ha llegado a liderar, a través de oficiales chilenas, instancias de selección policial a nivel global²¹; (ii) la participación de observadores chilenos – entre ellos personal de Carabineros – en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, encargada de monitorear la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y el proceso de dejación de armas de columnas disidentes²²; y (iii) la formación de contingentes de reserva a través del Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), creado por Decreto Supremo M.D.N. S.S.G. Depto. III N° 2.200/114, de 15 de julio de 2002, que continúa acreditando personal de Carabineros para eventuales misiones futuras, principalmente en el marco de la Fuerza Internacional de Policía de las Naciones Unidas y de la cooperación con Chipre (UNFICYP), donde Chile mantiene presencia a través de sus Fuerzas Armadas²³.

VII.- Jurisprudencia y estándares de derechos humanos aplicables al uso de la fuerza por Carabineros de Chile.

La consolidación del Orden Público Internacional como límite y, a la vez, fundamento de la acción de las Fuerzas de Orden no puede prescindir, en esta actualización, de la jurisprudencia

²⁰Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 2350 (2017), de 13 de abril de 2017; Resolución 2410 (2018), de 10 de abril de 2018, que crea la MINUJUSTH; y comunicado de cierre de la MINUJUSTH, 15 de octubre de 2019.

²¹Carabineros de Chile, Cooperación Internacional; reportajes sobre la Oficial de Carabineros de Chile a cargo de la selección policial de Naciones Unidas, 2025.

²²Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, informes periódicos al Consejo de Seguridad; Chile en el Exterior, Embajada de Chile en Colombia, despedida a observadores chilenos participantes en la Misión de Verificación.

²³Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), creado por Decreto Supremo M.D.N. S.S.G. Depto. III N° 2.200/114, de 15 de julio de 2002; Ejército de Chile, Presencia Internacional – Misiones de Paz (UNFICYP, Chipre).

que desde 2014 ha ido perfilando los estándares interamericanos y nacionales sobre uso de la fuerza, debido proceso y responsabilidad del Estado.

7.1. Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

a.- Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile, sentencia de fondo, reparaciones y costas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de mayo de 2014²⁴. La Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por la aplicación de la Ley N° 18.314 (Ley Antiterrorista) a dirigentes mapuche en contextos de protesta social, vulnerando los principios de legalidad penal, presunción de inocencia, igualdad y no discriminación, y el derecho a un tribunal imparcial. El fallo es un precedente ineludible para la actuación de Carabineros de Chile en el control del orden público en contextos de conflictividad social y de reivindicación indígena, en cuanto exige que la calificación penal de las conductas y, correlativamente, la intensidad del uso de la fuerza policial, respeten el principio de proporcionalidad y no se funden en criterios de perfil étnico.

b.- Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, sentencia de fondo, reparaciones y costas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de noviembre de 2018²⁵. La Corte determinó que la aplicación de la prescripción civil ordinaria a las acciones de reparación por crímenes de lesa humanidad vulnera los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, fijando el estándar de imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de graves violaciones a los derechos humanos, criterio que la jurisprudencia nacional posterior ha extendido, por analogía, al análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado por actuaciones de sus Fuerzas de Orden.

c.- Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2022, elaborado a raíz de las visitas de trabajo realizadas entre octubre y diciembre de 2019 con ocasión de las protestas sociales iniciadas el 18 de octubre de ese año²⁶. La CIDH constató un uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile, en particular en el empleo de escopetas antidisturbios con munición

²⁴Corte IDH, Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 29 de mayo de 2014, Serie C N° 279.

²⁵Corte IDH, Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 29 de noviembre de 2018, Serie C N° 372.

²⁶CIDH, Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile, aprobado en 2022; OEA, Comunicado de Prensa N° 317/19, “CIDH condena el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile”, 2019.

de perdigones (balines de goma con núcleo metálico) que provocó centenares de lesiones oculares, y formuló recomendaciones sobre protocolos de uso de la fuerza, control de armamento “menos letal”, investigación independiente y reparación integral a las víctimas. Para dar seguimiento a estas recomendaciones se constituyó el Mecanismo Especial de Seguimiento de las Recomendaciones sobre Chile (MESECH), que ha continuado sesionando con el Estado chileno a lo largo del período 2022-2026.

7.2. Jurisprudencia nacional posterior al 18 de octubre de 2019.

La judicatura civil chilena ha comenzado a dictar, entre 2025 y 2026, las primeras sentencias firmes sobre responsabilidad patrimonial del Estado por el actuar de Carabineros durante el denominado “estallido social”, en causas fundadas en el artículo 38, inciso 2º, de la Constitución Política y en los artículos 4º y 42 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado:

a.- La Corte de Apelaciones de Rancagua, en sentencia de 27 de mayo de 2025, confirmó la primera condena civil firme derivada de los hechos del estallido social, ordenando al Fisco de Chile el pago de una indemnización de \$90.000.000 a favor de una víctima que perdió la totalidad de la visión de su ojo izquierdo (70% de discapacidad visual) tras ser impactada por un perdigón disparado por Carabineros el 20 de octubre de 2019, calificando la actuación policial como constitutiva de “falta de servicio” por uso negligente de la escopeta antidisturbios²⁷.

b.- El Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en sentencia de 30 de mayo de 2026, condenó nuevamente al Fisco por falta de servicio en un caso de trauma ocular ocurrido en Plaza Baquedano en octubre de 2019, fijando indemnizaciones por daño emergente y daño moral, y estableciendo como estándar que el uso de armamento antidisturbios “debía ser sometido a un escrutinio particularmente estricto” en atención a su potencial lesivo²⁸.

Al cierre de esta actualización se mantienen en tramitación más de una veintena de causas civiles análogas ante tribunales de todo el país, lo que configura un cuerpo jurisprudencial creciente y relativamente uniforme en cuanto a los estándares de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad exigibles al uso de la fuerza policial, estándares que resultan plenamente

²⁷Corte de Apelaciones de Rancagua, sentencia de 27 de mayo de 2025, caratulada por daños derivados de trauma ocular sufrido por Nicolás Flores Rivas el 20 de octubre de 2019.

²⁸Séptimo Juzgado Civil de Santiago, sentencia de 30 de mayo de 2026, causa por trauma ocular ocurrido en Plaza Baquedano en octubre de 2019, con fundamento en los artículos 4º y 42 de la Ley N° 18.575 y artículo 38, inciso 2º, de la Constitución Política.

consistentes – y en buena medida tributarios – de los fijados por el Sistema Interamericano reseñado en el número precedente, y que hoy deben leerse en conjunto con las nuevas reglas de la Ley Naín-Retamal referida en el numeral 3.2 de este trabajo, que busca un punto de equilibrio entre la protección funcionaria y el respeto de los estándares de derechos humanos.

VIII.- Carabineros de Chile, como componente de Embajadas de Chile en el Exterior.

Los Gobiernos de la República de Chile, conscientes de que el Orden Público Internacional también tiene una importante incidencia para el desarrollo de las diferentes políticas de Orden y Seguridad Pública al interior de los Estados – en especial con aquellas que tienen que ver con reformas a la ley procesal penal, tratados internacionales sobre extradición y convenios de cooperación policial –, tienden a enfrentar en mejor forma dos fenómenos crecientes en el mundo: (1) el debilitamiento de las fronteras políticas para contener el ingreso de la droga en sus diversas formas; y (2) el crecimiento de las organizaciones criminales transnacionales, cuyas asociaciones ilícitas son a veces difíciles de probar sin el concurso determinante de las policías en la investigación criminal.

Tanto la ley penal internacional como la vigente en Chile estiman que existe Asociación Ilícita cuando se configuran los siguientes elementos de la esencia: (a) Organización, cuyo carácter puede ser con efectos locales, regionales o globales; (b) Jerarquía; (c) Objeto ilícito; (d) Causa ilícita; y (e) Precio o ganancia ilícita. Este último da origen al Lavado de Dinero.

Estos factores criminológicos pueden aprovecharse del debilitamiento de las fronteras internas de cada Estado, llegando a corromper el tejido social si no son eliminados oportunamente. En esta materia, tanto las Naciones Unidas como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano para el Desarrollo son contestes en que la falta de una cultura institucional sostenible, la escasez de recursos y la pobreza componen elementos detonantes para la destrucción de las bases de un Estado-Nación.

Los Estados parte de las Naciones Unidas y los integrantes de la Organización de los Estados Americanos comprendieron la necesidad imperiosa de instaurar, en lo posible, en cada Embajada, Agregadurías Policiales, con el objeto de establecer una cooperación permanente entre Carabineros de Chile y las diferentes Fuerzas Policiales de los países en que se encuentran, complementando un trabajo bilateral de intercambio de experiencias y aprendizajes.

Las Agregadurías cumplen, asimismo, las demás funciones o tareas que le encomiende la Dirección General de Carabineros y aquellas contenidas en la Directiva de Organización y Funcionamiento de las Agregadurías Policiales de Carabineros de Chile en el Extranjero.

8.1. Red vigente de Agregadurías Policiales de Carabineros de Chile.

Desde la primera versión de este trabajo (2018), la red de Agregadurías Policiales de Carabineros de Chile en el exterior pasó de nueve a trece representaciones, incorporando cuatro nuevas sedes que reflejan la profundización de la cooperación policial de Chile con Europa y Asia-Pacífico. Al mes de agosto de 2026, Carabineros de Chile cuenta con Agregadurías Policiales permanentes en:

- 1.- Italia (Roma);
- 2.- Francia (París);
- 3.- Estados Unidos de América (Washington D.C.);
- 4.- España (Madrid);
- 5.- Ecuador (Quito);
- 6.- Colombia (Bogotá);
- 7.- Argentina (Buenos Aires, con Agregado concurrente ante la República Oriental del Uruguay);
- 8.- Bolivia (La Paz);
- 9.- Perú (Lima);
- 10.- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Londres), agregaduría consolidada como sede permanente a partir de la última década, en el marco del fortalecimiento de la cooperación en materia de crimen organizado transnacional e investigación criminal con la National Crime Agency y Scotland Yard²⁹;
- 11.- República Popular China (Beijing), a cargo, a la fecha de esta actualización, del Coronel Cristian Raipane, con apoyo administrativo del Suboficial Benedicto Rebolledo, agregaduría orientada al intercambio en materia de seguridad pública, ciberseguridad y control fronterizo con el gigante asiático³⁰;

²⁹Chile en el Exterior, Embajada de Chile en el Reino Unido, Agregadurías Militares y de Carabineros.

³⁰Chile en el Exterior, Embajada de Chile en la República Popular China, Agregadurías Militares y Policiales.

12.- República Federativa del Brasil (Brasilia), a cargo del Coronel Ricardo Andrés Ramírez Calfil, con apoyo del Cabo 1º Pablo Antinao Navarrete y del Sargento 2º José Lagos Seguel³¹; y

13.- República Federal de Alemania (Berlín), la más reciente incorporación a la red, inaugurada en julio de 2024 con la llegada del Teniente Coronel Raúl Fuenzalida como primer Agregado Policial de Chile en ese país, en el marco de acuerdos de cooperación policial bilateral suscritos desde 2019 y centrados en orden público, liderazgo policial y derechos humanos, investigación de crimen organizado, y promoción de mujeres en cargos directivos policiales³².

A ello se suma la participación de Carabineros de Chile, desde 2005 como miembro asociado, en la Asociación Internacional de Fuerzas de Policía y Gendarmería con Estatuto Militar (FIEP), y su rol como miembro fundador, desde 2007, de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), que Carabineros de Chile ha presidido en años recientes³³, además del Programa CECIPU de cooperación para fuerzas policiales uniformadas extranjeras, que a la fecha ha capacitado a más de mil oficiales de treinta países de América, Asia y Medio Oriente³⁴.

IX.- Conclusiones.

Transcurridos casi ocho años desde la primera versión de este trabajo, la premisa que le dio origen – que Carabineros de Chile es, simultáneamente, un instrumento del Poder y una garantía del Derecho, tanto en el frente interno como en su proyección internacional – se ha visto confirmada y, a la vez, sometida a una intensa revisión normativa y jurisprudencial. En el plano interno, el legislador ha buscado, mediante la Ley Naín-Retamal, dotar de mayor certeza jurídica al uso de la fuerza policial, mientras que la reforma del artículo 32 de la Constitución sobre infraestructura crítica y la creación del Ministerio de Seguridad Pública redefinen la arquitectura institucional dentro de la cual Carabineros ejerce sus funciones. En el plano de los derechos fundamentales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de los tribunales civiles

³¹Chile en el Exterior, Embajada de Chile en la República Federativa del Brasil, Agregadurías Militares.

³²Chile en el Exterior, Embajada de Chile en la República Federal de Alemania, “Arriba a Berlín el primer Agregado Policial de Chile en Alemania”, julio de 2024.

³³FIEP – Asociación Internacional de Fuerzas de Policía y Gendarmería con Estatuto Militar, Carabineros de Chile, miembro asociado desde 2005; AMERIPOL, Comunidad de Policías de América, miembro fundador desde 2007.

³⁴Carabineros de Chile, Cooperación Internacional – Programa CECIPU (Cooperación para Fuerzas Policiales Uniformadas Extranjeras).

chilenos ha consolidado estándares exigentes de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad para el uso de la fuerza, que la Institución debe integrar como parte constitutiva – y no como límite externo – de su actuar profesional. Y en el plano internacional, Carabineros de Chile transitó desde el paradigma de los grandes despliegues de mantenimiento de la paz de los años noventa y dos mil – ONUSAL, UNMIBH, UNMISET y MINUSTAH – hacia un modelo de cooperación policial permanente, expresado hoy en una red de trece Agregadurías Policiales, en la certificación de oficiales para el sistema de policía de Naciones Unidas y en la participación en misiones políticas como la de verificación en Colombia. Ambas dimensiones, interna e internacional, permanecen unidas por el mismo fundamento jurídico-político señalado al inicio de esta obra: el Poder y el Derecho como elementos de la esencia del Estado, cuyo equilibrio corresponde a Carabineros de Chile resguardar.

Bibliografía consultada

- 1.- Las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Carlos Fernández de Casadevante y Francisco Javier Quel.
- 2.- Organismos Internacionales. Uldaricio Figueroa Pla.
- 3.- Curso de Derecho Internacional Público y Organismos Internacionales. José Antonio Pastor.
- 4.- Curso de Derecho Internacional Público. Fernando Gamboa Serazzi.
- 5.- Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile, creado por Decreto Supremo M.D.N. S.S.G. Depto. III N° 2200/114, de fecha 15 de julio de 2002. Chile en Operaciones de Paz.
- 6.- Vial del Río, Víctor: “Derecho Civil, Teoría General de los Actos Jurídicos”. Ediciones Universidad Católica de Chile, 1985, p. 37. Concepto de Orden Público.
- 7.- Ley N° 21.560, “Ley Naín-Retamal”, que Fortalece y Protege el Ejercicio de la Función Policial y de Gendarmería de Chile, Diario Oficial, 10 de abril de 2023.
- 8.- Ley N° 21.542, que Reforma la Constitución Política de la República para Facultar el Empleo de las Fuerzas Armadas en la Protección de la Infraestructura Crítica del País, Diario Oficial, 3 de febrero de 2023.
- 9.- Ley N° 21.730, que Crea el Ministerio de Seguridad Pública, y Decreto con Fuerza de Ley N° 1-21.730, de 2025.
- 10.- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014.

11.- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile, sentencia de 29 de noviembre de 2018.

12.- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile, 2022, y Mecanismo Especial de Seguimiento de las Recomendaciones sobre Chile (MESECH).

13.- Corte de Apelaciones de Rancagua, sentencia de 27 de mayo de 2025, causa por responsabilidad extracontractual del Estado derivada del estallido social de 2019.

14.- Séptimo Juzgado Civil de Santiago, sentencia de 30 de mayo de 2026, causa por responsabilidad extracontractual del Estado derivada del estallido social de 2019.

Sitios web consultados

1.- Página oficial de las Naciones Unidas en español: www.un.org/es

2.- Sitio de la Representación Permanente de Chile ante las Naciones Unidas: www.un.int/chile

3.- Naciones Unidas, Mantenimiento de la Paz – Misiones anteriores (MINUSTAH, MINUJUSTH): peacekeeping.un.org/es

4.- Carabineros de Chile, Cooperación Internacional: www.carabineros.cl/secciones/cooperacionInternacional

5.- Chile en el Exterior – Agregadurías Militares y de Carabineros en Reino Unido, China, Brasil y Alemania: www.chile.gob.cl

6.- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Ley Chile: www.bcn.cl/leychile

7.- Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos: www.oas.org/es/cidh